

III. Otras Resoluciones

Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura

2891 *Secretaría General Técnica.- Resolución de 29 de julio de 2026, por la que se ordena la publicación del Convenio Marco de Cooperación entre la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura y el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife para el desarrollo de proyectos conjuntos en el ámbito de la política museística, la investigación, conservación, restauración, revalorización, formación y difusión del patrimonio cultural de Canarias en el ámbito territorial de Tenerife.*

El artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En el plazo indicado en el apartado anterior, deberán publicar también en el Boletín Oficial de Canarias los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

En cumplimiento de los fundamentos jurídicos citados y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio Marco de Cooperación entre la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura y el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife para el desarrollo de proyectos conjuntos en el ámbito de la política museística, la investigación, conservación, restauración, revalorización, formación y difusión del patrimonio cultural de Canarias en el ámbito territorial de Tenerife, suscrito con fecha 23 de julio de 2026 y que se incorpora como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de julio de 2026.- La Secretaria General Técnica, María Dolores Alonso Álamo.

ANEXO

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, CIENCIA E INNOVACIÓN Y CULTURA Y EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS DEL CABILDO DE TENERIFE PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CONJUNTOS EN EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA MUSEÍSTICA, LA INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN, REVALORIZACIÓN, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CANARIAS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE TENERIFE.

En Santa Cruz de Tenerife, a 23 de julio de 2026.

REUNIDOS

De una parte, Dña. Migdalia María Machín Tavío, en su calidad de Consejera de Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, según nombramiento efectuado por Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente (BOC n.º 138, de 15.7.2023), y actuando en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de las competencias que le otorga el artículo 29.1, letra k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (BOC n.º 225, de 19.9.1990).

De otra parte, D. José Carlos Acha Domínguez, en su calidad de Presidente del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife, con CIF Q3800504G y domicilio en la calle Fuente Morales, 1, Santa Cruz de Tenerife, en uso de las facultades atribuidas por el artículo 34 de los Estatutos del organismo autónomo, aprobados por el Pleno del Cabildo de Tenerife, en sesión extraordinaria, celebrada el día 21 de diciembre de 2007 (BOP de Santa Cruz de Tenerife, n.º 43, de 29.2.2008).

Las partes actantes se reconocen capacidad legal necesaria y suficiente para suscribir el presente Convenio y a tal efecto,

EXPONEN

Primero.- Que el artículo 137 del Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre el patrimonio cultural, que incluye la regulación del régimen jurídico de los bienes, actividades y manifestaciones culturales que lo integran por sus valores históricos, artísticos, arqueológicos, etnográficos, paleontológicos, científicos o técnicos, así como los bienes inmateriales de la cultura popular y las particularidades lingüísticas del español hablado en Canarias.

Dicho precepto reconoce también la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma sobre archivos, bibliotecas, museos y centros de depósito cultural que no sean de titularidad estatal, con independencia del soporte o forma de sus fondos, y la competencia ejecutiva sobre los de titularidad estatal situados en el Archipiélago, cuando su gestión no se reserve el Estado. Asimismo, el Estatuto impone a la Comunidad Autónoma un deber de colaboración con el Estado y otras comunidades autónomas para la gestión eficaz de los fondos culturales propios y ajenos, dentro y fuera del Archipiélago.

Segundo.- Que, en conexión con lo anterior, el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Canarias proclama el derecho de acceso a la cultura en condiciones de igualdad, el deber ciudadano de respetar y preservar el patrimonio cultural en todas sus manifestaciones, y

la obligación de los poderes públicos canarios de garantizar la práctica de actividades culturales y formativas en todo el territorio, teniendo en cuenta la doble insularidad. Asimismo, este precepto impone a los poderes públicos la protección de la identidad, del patrimonio histórico y de los valores e intereses de Canarias, del legado arqueológico y etnográfico prehispánico, de las culturas que han poblado el Archipiélago, y de las modalidades lingüísticas, con mención expresa al silbo gomero.

Tercero.- Que, en lo que respecta a la organización territorial, el artículo 70 del Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a los cabildos insulares competencias propias en materia de cultura, deportes, ocio y esparcimiento, patrimonio histórico-artístico insular, museos, bibliotecas y archivos que no se reserve la Comunidad Autónoma. Estas competencias insulares, en conexión con las de la Administración autonómica reguladas en los artículos 15 y 16 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias (LPCC), obligan a establecer mecanismos de cooperación, coordinación y colaboración institucional, con el fin de garantizar un sistema eficaz y coherente de tutela patrimonial.

Cuarto.- Que, de manera específica, el artículo 15.2 de la LPCC otorga a la Comunidad Autónoma competencias en la planificación de la política museística de interés regional, la coordinación con los cabildos insulares, la autorización de museos de interés insular, la difusión del conocimiento de los bienes culturales, la planificación de la política de conservación y protección del patrimonio, la promoción de acuerdos interadministrativos y la coordinación de la política de investigación.

Por su parte, el artículo 16 de la LPCC confiere a los cabildos insulares la competencia de diseñar y ejecutar la política museística de interés insular, elaborar catálogos patrimoniales, autorizar intervenciones, adoptar medidas cautelares y difundir los bienes radicados en su ámbito territorial.

Quinto.- Que el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife, de conformidad con sus Estatutos, tiene entre sus funciones la “la prestación del servicio público de museos, la investigación, divulgación y conservación de sus fondos y colecciones, así como las actividades didácticas relacionadas con la protección del patrimonio cultural y natural y la enseñanza y difusión del conocimiento humano”; entre sus fines la puesta en activo, estudio y análisis, protección, catalogación, entre otras, del patrimonio que tenga significación científica o cultural, el fomento del conocimiento de la cultura tradicional y popular, su promoción y difusión, y la coordinación y tutela del desarrollo museístico al amparo de las competencias del Cabildo Insular de Tenerife; y entre sus competencias, y según lo establecido en el artículo 8 de referidos Estatutos “d) Celebrar convenios de colaboración con Instituciones públicas o privadas, de ámbito local, nacional o internacional, que favorezcan el intercambio de información y material científico cultural relacionado con sus fines”.

Sexto.- Que, en este contexto, la materia museística constituye un ámbito de especial relevancia para la cooperación interadministrativa, puesto que implica necesariamente:

- El uso compartido de instalaciones, colecciones, equipamientos y fondos documentales.
- La coordinación de medios materiales y personales para proyectos de investigación, conservación y difusión.

- La colaboración de equipos de especialistas en la documentación, restauración, catalogación y divulgación de bienes culturales.

- La planificación conjunta de políticas y actuaciones que aseguren un acceso equitativo de la ciudadanía a los bienes y servicios museísticos en todo el territorio de Canarias.

Séptimo.- Que el sistema público de tutela del patrimonio cultural canario, inspirado en los principios de colaboración, cooperación y coordinación establecidos tanto en la LPCC como en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, exige articular instrumentos de cooperación que, respetando las competencias de cada administración, permitan desarrollar proyectos específicos y flexibles, con posibilidad de constituir equipos técnicos y administrativos ad hoc para cada iniciativa.

Octavo.- Que, por todo lo anterior, las instituciones comparecientes manifiestan su voluntad de establecer un convenio marco que sirva de base para:

1. Desarrollar iniciativas conjuntas en materia de investigación, conservación, difusión y valorización del patrimonio cultural.

2. Impulsar una política museística coordinada, que optimice recursos y garantice la accesibilidad cultural.

3. Favorecer el uso compartido de medios, instalaciones, colecciones y personal especializado.

4. Asegurar el respeto al marco competencial del Estatuto de Autonomía y la LPCC, en beneficio del interés general de la ciudadanía canaria.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se registrará por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio Marco.

El presente Convenio Marco de Cooperación tiene por objeto establecer un cauce de cooperación entre la Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias y el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo de Tenerife (OAMC), destinado a articular proyectos específicos en el ámbito museístico, de investigación, conservación, restauración, documentación, revalorización y difusión del patrimonio cultural de Canarias en el ámbito territorial de Tenerife.

Este marco permitirá a ambas instituciones el uso compartido de medios materiales y técnicos, espacios e instalaciones, colecciones y personal especializado, garantizando la adecuada coordinación y eficiencia en la ejecución de proyectos de interés común.

En desarrollo del objeto del presente Convenio Marco, las partes ejecutarán proyectos conjuntos en las siguientes áreas de actuación, que constituyen los ámbitos prioritarios de cooperación:

- Investigación y documentación: realización de estudios, análisis e inventarios sobre bienes patrimoniales de Canarias en el ámbito territorial de Tenerife.
- Conservación y restauración: puesta en marcha de programas de preservación preventiva, restauración integral e intervenciones técnicas sobre bienes culturales.
- Museística y gestión de colecciones: trabajos de catalogación, ordenación, conservación y exhibición de fondos y colecciones del OAMC y de la Comunidad Autónoma.
- Digitalización y acceso: aplicación de tecnologías de preservación digital y de difusión pública de materiales patrimoniales.
- Formación y capacitación: desarrollo de programas de formación especializada en conservación, museística, gestión documental y técnicas de investigación patrimonial.
- Divulgación, difusión y educación: impulso de publicaciones, acciones de difusión y actividades educativas, culturales y de sensibilización ciudadana en torno al patrimonio cultural.
- Exposiciones y programas culturales: organización de muestras temporales y permanentes, itinerancias y otras actividades culturales de relevancia.
- Restitución y traslado de piezas: actuaciones de recuperación, devolución, traslado y adecuada reubicación de bienes culturales.
- Inspecciones técnicas: realización de actuaciones de supervisión y seguimiento del estado de conservación de bienes patrimoniales.

Los programas y acciones a emprender se desarrollarán, posteriormente, en sus aspectos concretos, mediante convenios singularizados entre la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura y el Organismo Autónomo de Museos y Centros de Tenerife (OAMC), y referidos a cada una de las áreas de actuación, que se incorporarán progresivamente, a medida que se vayan formalizando, y formarán parte inseparable del presente Convenio Marco, como anexos del mismo.

Las aportaciones económicas por los costes que genere la cooperación serán evaluadas y acordadas por los órganos competentes de las Instituciones firmantes de los convenios específicos para cada uno de los acuerdos singularizados en que esta se concrete.

Para posibilitar la ejecución de los acuerdos singularizados en las distintas áreas, las partes firmantes podrán recabar ayudas, subvenciones y cooperaciones de otras entidades, públicas y privadas.

Segunda.- Delimitación de las obligaciones.

Con el fin de dar cumplimiento al objeto del presente Convenio Marco, y en el marco de los principios de colaboración, cooperación y coordinación interadministrativa, ambas partes asumen los siguientes compromisos generales, cuya concreción operativa se articulará en el seno de la Comisión de Seguimiento.

1. Por parte de la Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias:

- Ejercer la dirección y coordinación general de los proyectos que se desarrollen en ejecución del Convenio Marco.
- Aportar los medios personales y técnicos necesarios, adscribiendo personal especializado en investigación, conservación, documentación y difusión.
- Facilitar los instrumentos administrativos y logísticos que aseguren la correcta tramitación y ejecución de las actuaciones conjuntas.

2. Por parte del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo de Tenerife (OAMC):

- Aportar los medios materiales museísticos, espacios, instalaciones y colecciones necesarios para el desarrollo de los proyectos, sin que ello suponga alteración de su titularidad.
- Poner a disposición personal especializado vinculado a los museos y centros adscritos al OAMC, para tareas de conservación, restauración, catalogación, exhibición y difusión.
- Contribuir con los recursos logísticos y técnicos propios de su ámbito competencial en materia museística.

3. Disposiciones comunes:

- El personal que participe en los proyectos será el adscrito específicamente a cada actuación, sin que ello suponga alteración de su situación administrativa o laboral ni la asunción por una parte de los costes de personal de la otra.
- La puesta a disposición de medios materiales, espacios, instalaciones o colecciones no implicará la alteración de la titularidad de los bienes aportados.

Tercera.- Compromisos económicos.

El presente Convenio Marco no genera, por sí mismo, obligaciones económicas para ninguna de las partes.

La Comisión de Seguimiento podrá acordar y concretar los proyectos conjuntos a desarrollar en el marco del Convenio Marco. Cuando tales proyectos impliquen compromisos económicos, cada Administración deberá aprobarlos conforme a sus procedimientos internos y a través de sus órganos competentes.

Si alguna de las partes no asumiera los compromisos derivados de los acuerdos adoptados en la Comisión, deberá motivar de forma expresa y suficiente las razones de su decisión y comunicarlas a la otra parte.

En su caso, podrán generarse indemnizaciones por razón del servicio, que se tramitarán y abonarán conforme a lo previsto en el Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y en los términos que acuerde la Comisión de Seguimiento.

Cuarta.- Consecuencia del incumplimiento de los compromisos.

El incumplimiento por cualquiera de las partes firmantes de las obligaciones y compromisos indicados podrá dar lugar a la resolución del presente Convenio Marco, en los términos de la cláusula séptima del mismo. De acuerdo a lo establecido en el artículo 49.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la posible indemnización por incumplimiento, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: gravedad del perjuicio causado a la otra parte, relación causal directa entre el incumplimiento y la producción de los daños, posibilidad de reparación, circunstancias concurrentes.

Corresponderá a la Comisión de Seguimiento establecer las consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes del Convenio Marco.

Quinta.- Plazo de vigencia y prórroga.

El presente Convenio Marco entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una vigencia inicial de cuatro (4) años.

Podrá ser prorrogado mediante acuerdo expreso de las partes, adoptado y formalizado antes de la finalización de su vigencia, hasta cuatro (4) años adicionales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de convenios administrativos.

Sexta.- Modificación del Convenio Marco.

Los términos del presente Convenio Marco podrán ser modificados durante su periodo de vigencia mediante acuerdo unánime de las partes firmantes, que deberá formalizarse a través de la correspondiente Adenda de modificación.

Dicha modificación se ajustará a lo establecido en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en el artículo 7.1) del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante, Decreto 11/2019, de 11 de febrero) (BOC n.º 34, de 19.2.2019).

Séptima.- Extinción.

Este Convenio Marco se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por la concurrencia de alguna de las causas de resolución establecidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE n.º 236, de 2.10.2015).

Son causas de resolución del Convenio Marco:

- a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
- b) El acuerdo unánime de todas las partes firmantes.
- c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguna de las partes signatarias.

En este supuesto, la otra parte firmante podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que, en el plazo de un mes, cumpla con las obligaciones o compromisos que considere incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento.

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento, persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió comunicará a la otra parte la concurrencia de causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

e) Por imposibilidad sobrevenida de cumplir con el objeto del Convenio.

f) Por cualquier otra causa distinta a las anteriores prevista en las leyes.

Los efectos de la resolución se adecuarán a lo establecido por el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en virtud del cual “el cumplimiento y la resolución de los convenios dará lugar a la liquidación de los mismos con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes” y, en el caso de que de los mismos se deriven compromisos financieros, se entenderán cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción de las partes, de acuerdo con sus respectivas competencias y teniendo en cuenta las reglas contenidas en el referido artículo.

No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del Convenio Marco existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el referido artículo 52.

Octava.- Comisión de Seguimiento.

Para velar por el adecuado desarrollo del proyecto, se constituirá una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de ambas partes, con el fin de supervisar la ejecución de las actuaciones previstas, interpretar los términos del Convenio Marco cuando resulte necesario, aprobar ajustes o modificaciones no sustanciales por causas sobrevenidas, y resolver cuantas incidencias puedan surgir en la aplicación e interpretación del presente acuerdo.

La Comisión estará compuesta por seis (6) personas, con la siguiente distribución:

- Presidencia: la ostentará la persona titular de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. En caso de ausencia, será sustituida por la persona titular de la Jefatura de Área de Cultura y Patrimonio Cultural.

- Vicepresidencia: corresponderá a la persona titular de la Dirección Científica del OAMC. En caso de ausencia, será sustituida por la persona titular de la Gerencia del Organismo.

- Vocalía 1.^a: una persona designada por Resolución de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural, a propuesta de la Presidencia de la Comisión.

- Vocalías 2.^a y 3.^a: dos personas designadas por el Presidente del OAMC, a propuesta de la Vicepresidencia.

En ambos casos, deberá contemplarse, además, al menos dos suplentes por cada vocalía.

- Vocalía-Secretaría: la desempeñará la persona titular del Puesto Singularizado de la Unidad de Apoyo a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, que actuará con voz y voto. En caso de ausencia, será sustituida por la persona titular de la Jefatura de Servicio de Patrimonio Cultural.

La Comisión se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al año y, con carácter extraordinario, cuando lo solicite cualquiera de las partes. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos, correspondiendo a la Presidencia voto de calidad en caso de empate.

La participación en la Comisión de Seguimiento se entenderá incluida en el desempeño de las funciones propias de cada puesto de trabajo, sin derecho a indemnización alguna de las previstas en el artículo 3 del Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio (BOC n.º 137, de 22.10.1997).

Novena.- Naturaleza administrativa y régimen jurídico.

El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa y se regirá, además de lo dispuesto en su clausulado, por el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de forma supletoria, en caso de dudas o lagunas, se aplicará la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE n.º 272, de 9.11.2017). No resulta de aplicación al presente Convenio Marco lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ni el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Décima.- Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la interpretación, cumplimiento y eficacia del presente Convenio Marco, que no queden solventadas por la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula séptima, se sustanciarán ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y en particular serán competencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sito en Las Palmas de Gran Canaria, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE n.º 167, de 14.7.1998).

Décima primera.- Mecanismos de evaluación.

El seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos del presente Convenio Marco corresponderá a la Comisión de Seguimiento, que establecerá en cada proyecto específico los criterios de evaluación, indicadores de cumplimiento y plazos de presentación de resultados.

A tal efecto, las partes se comprometen a elaborar y poner en común la documentación necesaria para verificar el grado de ejecución de las actuaciones, el uso de los medios aportados y los resultados obtenidos.

Asimismo, la Comisión podrá acordar la realización de informes de progreso o memorias finales, con el alcance y periodicidad que estime oportuno, en función de la naturaleza y duración de cada proyecto.

Los proyectos que se desarrollen en el marco del presente Convenio Marco, cuando sean objeto de comunicación pública, difusión en medios de comunicación, publicaciones, materiales impresos, digitales, audiovisuales o exposiciones, deberán incorporar de forma visible la identidad corporativa de ambas instituciones:

- El logotipo del Gobierno de Canarias, conforme a lo dispuesto en el Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias, o norma que lo sustituya.

- El logotipo e identidad corporativa del OAMC, de acuerdo con lo establecido en sus normas internas y en las disposiciones vigentes en el Cabildo Insular de Tenerife.

El uso de las identidades gráficas deberá ajustarse en todo caso a las especificaciones técnicas aplicables en cada administración, siendo responsabilidad de ambas partes garantizar su correcta utilización.

Décima segunda.- Protección de datos y compromiso de confidencialidad.

Ambas partes se comprometen a guardar confidencialidad sobre cualquier tipo de dato proporcionado por cualquiera de ellas, especialmente de los datos de carácter personal, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y se obligan a no hacer uso de los datos para una finalidad distinta de la que motiva el desarrollo del presente Convenio y, en consecuencia, a no utilizarlos ni publicarlos de ninguna forma que exceda dicha finalidad.

A estos efectos, las partes intervinientes actuarán, en su caso, como responsables del tratamiento en función de las actividades que desarrollen en ejecución del presente Convenio.

Dicho tratamiento está amparado por la Resolución n.º 282/2026, de 7 de mayo de 2026, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural por la que se registran las actividades de tratamiento de datos personales de este Centro Directivo en materia de convenios y encargos a medios propios. La referida Resolución se encuentra publicada en el Registro de actividades de tratamiento de datos personales del Gobierno de Canarias, pudiéndose acceder a través del siguiente enlace: <https://www.gobiernodecanarias.org/protecciondedatos/registrotratamiento/ucic/dgpc/>

Igualmente, las partes se obligan a cumplir las medidas de seguridad y demás obligaciones derivadas de la legislación de protección de datos de carácter personal.

Décima tercera.- Publicación e inscripción.

El presente Convenio Marco se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y se inscribirá en el Registro General de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero. De conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la eficacia del presente Convenio Marco queda supeditada a la inscripción en el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo acordado, las partes firman de forma electrónica el presente documento.- Por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, la Consejera, Migdalia María Machín Tavío.- Por el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife, el Presidente, José Carlos Acha Domínguez.